



PUTUSAN
Nomor 5625 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VERUCA ATHIRAH, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, Gang Dahlia Nomor 16 RT. 4 RW. 3, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Wiranata, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Arief Wiranata Law Office, beralamat di Jalan Madukoro Raya, Komplek Ruko Semarang Indah C 1 Nomor 19 B, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk., yang diwakili oleh Para Direktur, Syukur Lawigena, Hermawan Wijaya, Liauw dan Herry Hendarta, berkedudukan di Gedung Sinarmas Land Plaza Lantai 2 B, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suyono Sanjaya, S.H., M.H., CN., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Karyawan Bagian Hukum pada PT Bumi Serpong Damai, Tbk., beralamat di Gedung Sinarmas Land Plaza Lantai 2 B, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

- MUHAMMAD RADHI RUSIN**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



Asrama Militer Valentine RT. 3 RW. 1, Kelurahan Ahusen,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, yang diwakili oleh *Senior Vice President* pada Region III/Jakarta 1, Jaringan dan Retail Banking PT. Bank Mandiri (Persero), I Gede Raka Arimbawa, berkedudukan di Ruko Sentra Menteng, Bintaro Jaya Sektor VII Blok MN/29, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahimi Syoekri, dan kawan-kawan, *Team Leader Legal Officer* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region III/Jakarta 1, beralamat di Jalan Lapangan Stasiun, Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebagai pengganti hak dari Turut Tergugat II (*in casu* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah lalai dan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan ganti kerugian lainnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Hutang pokok : Rp2.830.000.000,00

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



- Denda keterlambatan terhitung dari 18 April 2019
s./d. 30 November 2023 : Rp1.160.398.264,00
- Biaya akta subrogasi : Rp 825.000,00
- PBB s./d. 2023 : Rp 14.951.400,00 +
- Total kewajiban : Rp4.006.174.664,00

Terbilang:

(empat miliar enam juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Jumlah nilai denda tersebut akan terus bertambah hingga Tergugat melaksanakan kewajiban hukumnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan ketentuan bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, maka jaminan terhadap 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal The Eminent, Sektor Cluster Precia, Type 230/200 Blok F.01 Nomor 5, Luas Tanah 200 m², Luas Bangunan 230 m², Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan alas hak saat ini berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03294/Pagedangan, Luas 200 m² atas nama PT Serasi Niaga Sakti akan dilelang di muka umum, yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang, denda keterlambatan dan lainnya kepada Penggugat. Adapun sisanya (jika ada) akan dikembalikan kepada Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal The Eminent, Sektor Cluster Precia, Type 230/200, Blok F.01 Nomor 5, Luas Tanah 200 m², Luas Bangunan 230 m², Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan alas hak saat ini berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03294/Pagedangan, Luas 200 m² atas nama PT Serasi Niaga Sakti;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip dan norma hukum peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi dalam melanggar ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;
2. Gugatan konvensi *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan konvensi prematur (terlalu dini) untuk diperiksa;
4. Gugatan konvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi berupa tidak melaksanakan prestasi untuk menjadi pemegang hak yang sah yang menjadi syarat sebagai pihak penjual dalam pembuatan PPJB;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp4.635.935.748,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp838.725.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta



tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran tanda jadi dan uang muka;

- b. Sebesar $15 \times \text{Rp}24.835.676,00 = \text{Rp}372.535.140,00$ (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sebagai angsuran;
- c. Bunga $6\% \times \text{Rp}1.211.260.140,00 = \text{Rp}72.675.608,00$ (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);
- d. Sebesar $\text{Rp}3.352.000.000,00$ (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagai pengembalian kredit;

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Akibat dari ingkar janji/*wanprestasi* dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa risau dan tertekan secara psikis, dan selanjutnya mengakibatkan terganggu kegiatan dan pekerjaan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat diukur atau dihitung secara materi, namun demikian Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah) sebagai kerugian immateriil;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi terlambat melaksanakan putusan perkara ini;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam reconvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Bdg., tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebagai pengganti hak dari Turut Tergugat II (*in casu* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah lalai dan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan ganti kerugian lainnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang pokok	: Rp	2.830.000.000,00
- Denda keterlambatan terhitung dari 18 April 2019 s./d. 30 November 2023	: Rp	1.160.398.264,00
- Biaya akta subrogasi	: Rp	825.000,00
- PBB s./d. 2023	: Rp	14.951.400,00 +
Total kewajiban	: Rp	4.006.174.664,00

Terbilang:

(empat miliar enam juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Dengan ketentuan bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, maka jaminan terhadap 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal The Eminent, Sektor Cluster Precia, Type 230/200, Blok F.01 Nomor 5, Luas Tanah 200 m², Luas Bangunan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



230 m², Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan alas hak saat ini berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03294/Pagedangan, Luas 200 m² atas nama PT. Serasi Niaga Sakti akan dilelang di muka umum, yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang, denda keterlambatan dan lainnya kepada Penggugat. Adapun sisanya (jika ada) akan dikembalikan kepada Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal The Eminent, Sektor Cluster Precia, Type 230/200, Blok F.01 Nomor 5, Luas Tanah 200 m², Luas Bangunan 230 m², Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan alas hak saat ini berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03294/Pagedangan, Luas 200 m² atas nama PT. Serasi Niaga Sakti;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tentang *nebis in idem* beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT BDG, tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 84/Pdt/KS/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 614/PDT/2024/PT. BDG, tertanggal 22 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 575/Pdt.G/2023/PN.BDG, tanggal 22 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat/ Pemanding);
2. Menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tanah dan rumah dalam perkara *a quo*, yang diperintahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



perkara *a quo*;

4. Menyatakan Principal Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Terbanding) tidak pernah sama sekali menghadiri secara langsung proses mediasi dan tanpa mengajukan alasan yang sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 (3) (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Menyatakan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) adalah Penggugat yang beriktikad buruk;
6. Menyatakan gugatan konvensi *a quo* kurang pihak;
7. Menyatakan gugatan konvensi *a quo* tidak dapat diterima;
8. Menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) untuk membayar biaya timbul dalam seluruh proses perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2024, kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



datam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City *The Eminent* Nomor 1000041749/PPJB/30BB/VII/2016, tanggal 5 Juli 2016 *juncto Addendum* Nomor 1000041749A/ADD/BSD/IX/2016, tanggal 2 September 2016 *juncto Addendum* Nomor 1000041749B/ADD/BSD/II/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang terletak dan setempat dikenal *The Eminent*, Sektor Cluster Precia Type 230/200 Blok F.01 Nomor 5, Luas Tanah 200 m², Luas Bangunan 230 m², Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan alas hak saat ini berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03294/Pagedangan, Luas 200 m² atas nama PT. Serasi Niaga Sakti dengan harga pengikatan jual beli berdasarkan *Addendum* Nomor 1000041749A/ADD/BSD/IX/2016, tanggal 2 September 2016 *juncto Addendum* Nomor 1000041749B/ADD/BSD/II/2017, tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp3.944.325.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Turut Tergugat II, namun oleh karena pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli/pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pemecahan sertifikat atas unit rumah masih dalam proses pemecahan di instansi yang berwenang, sedangkan Turut Tergugat II menghendaki adanya jaminan yang lebih pasti, maka berdasarkan perjanjian kerjasama antara Turut Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Dengan Pemberian Jaminan, Nomor 46, tanggal 19 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Penggugat bersedia menjadi penjamin atas hutang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tergugat kepada Turut Tergugat II (*subrogasi*);

Bahwa atas hutang kreditnya terbukti Tergugat telah menunggak atau berhenti membayar cicilan hutang kreditnya kepada Penggugat dan atas keadaan tersebut Penggugat sudah 3 (tiga) kali memberikan surat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



peringatan (somasi) kepada Tergugat agar segera menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya kepada Penggugat, sehingga hutang kredit Tergugat tersebut merupakan kredit macet, dan untuk itu Tergugat dinyatakan telah cidera janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;

Bahwa dengan adanya proses *subrogasi* yaitu pembayaran yang dilakukan oleh Debitur akan dibayarkan atau dikembalikan kepada pihak penjaminan melalui Bank maka hubungan hukum berikutnya adalah antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur sejumlah yang telah dibayarkan melalui *subrogasi* yaitu sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) maka secara hukum timbul kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat selaku *subrogasi*, dengan ketentuan bilamana Tergugat masih tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan hutangnya, maka jaminan terhadap 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal *The Eminent*, Sektor Cluster Precia Type 230/200 Blok F.01 Nomor 5, Luas Tanah 200 m², Luas Bangunan 230 m², Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan alas hak saat ini berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03294/Pagedangan, Luas 200 m² atas nama PT. Serasi Niaga Sakti akan dilelang di muka umum, yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang, denda keterlambatan dan lainnya kepada Penggugat, adapun sisanya (jika ada) akan dikembalikan kepada Tergugat, sehingga tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: VERUCA ATHIRAH, tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **VERUCA ATHIRAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 5625 K/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001